

Договор займа №093732
от 05.09.2025

1. Если из текста настоящего договора прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения:

«Сервис» – комплекс программного обеспечения «Капуста – онлайн-заимствования», доступный по доменному адресу (сайт) в глобальной компьютерной сети Интернет: www.kapusta.by и www.капуста.бел, исключительные права на которое принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «Инновационные Финансовые Стратегии».

Оператор сервиса онлайн-заимствования – Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные Финансовые Стратегии», (далее – Оператор), УНП 193601287, свидетельство Национального банка Республики Беларусь №1 от 14.01.2022 с правом осуществления деятельности Оператора сервиса онлайн-заимствования.

МСИ – межбанковская система идентификации, порядок функционирования которой определен законодательством Республики Беларусь.

«Правила» – правила работы сервиса потребительского онлайн-заимствования, утвержденные руководителем Оператора.

«ДВУ» – договор возмездного оказания услуг между Оператором и клиентом на предложенных условиях (в рамках публичной оферты). После принятия условий ДВУ пользователи становятся Клиентами Сервиса.

«Заемщик» – любое дееспособное физическое лицо старше 18 лет, являющееся резидентом Республики Беларусь (за исключением лица, имеющего вид на жительство в Республике Беларусь), зарегистрированное в МСИ и заключившее ДВУ с Оператором.

«Заимодавец» – любое дееспособное физическое лицо старше 18 лет, являющееся резидентом Республики Беларусь, зарегистрированное в МСИ и заключившее ДВУ с Оператором.

«Заем» – сумма денежных средств в валюте (BYN) Белорусский рубль, предоставляемая Заимодавцем Заёмщику на условиях настоящего Договора и в соответствии с Правилами Оператора и ДВУ.

«Заявка» – электронный документ, размещенный Заёмщиком или Заимодавцем на Сервисе, являющийся публичной офертой на заключение Договора Займа с широким кругом потенциальных Заимодавцев или Заёмщиков, являющихся Клиентами Сервиса.

Аналог собственноручной подписи (далее – АСП) – аутентификация личности клиента и его волеизъявления в момент совершения юридически значимого действия путем введения им верного значения, сгенерированного Сервисом одноразового шестизначного кода из SMS или push-уведомления, отправленного на номер его телефона, принадлежность которого данному лицу подтверждены Сервисом и МСИ.

Фамилия	МАСАЛЬСКИЙ
Имя	КАЗИМИР
Отчество	ГВИДОНОВИЧ
Электронная почта	kazimir.masalski@gmail.com

именуемый (ая) в дальнейшем «Заимодавец» и

Фамилия	СИМОНЧИК
Имя	РУСЛАН
Отчество	ВАЛЕРЬЕВИЧ
Идентификационный номер Заемщика	7918216A001PB7
Документ, удостоверяющий личность	паспорт
Серия и номер документа	AB 3839571
Дата выдачи	09.06.2023
Кем выдан (наименование)	ИВАЦЕВИЧСКИЙ РОВД БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
Электронная почта	c_bndit@mail.ru

именуемый (ая) в дальнейшем «Заемщик», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Сделки по предоставлению займов денежных средств между Сторонами по настоящему Договору заключаются исключительно при помощи и посредничестве Оператора посредством размещения Заявки (оферты) Заемщика и акцепта ее со стороны Заимодавца или принятия (акцепта) Заемщиком условий оферты Заимодавца, размещенных на страницах Сервиса.

2.2. Юридические последствия (возникновение прав и обязанностей) между Сторонами возникают путем и вследствие совершения действий, свидетельствующих о таком акцепте, в том числе, но не в строгой последовательности и исчерпывающем порядке: в форме команд Сервису, подтверждении согласия с условиями оферты и ее акцептование (присоединение к Договору путем совершения конклюдентных действий), подписания договора посредством АСП, перечисления денежных средств.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Заимодавец через команду Сервиса передает в собственность Заемщику денежные средства в виде процентного займа путем их перечисления (с использованием банковской платежной карточки, указанной в Личном кабинете на Сервисе) на текущий (расчетный) банковский счет Заемщика в размере и сроки, указанные в Заявке Заемщика или Заимодавца, являющихся офертой, а Заемщик принимает от Заимодавца процентный займ и обязуется возратить ему через команду Сервиса (за исключением случаев, предусмотренных Правилами Оператора) денежные средства и проценты за пользование займом, согласно всем условиям настоящего Договора.

3.2. Договор займа считается заключенным в момент фактического предоставления Заемщику денежных средств путём их перечисления (с использованием банковской платежной карточки) на текущий (расчетный) банковский счет Заемщика в соответствии с указанными им

платежными реквизитами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3.3. Денежные средства, составляющие сумму займа, передаются Заемщику в соответствии с Правилами Оператора, условиями ДВУ в редакции, действующей на момент совершения соответствующих действий.

3.4. На счет Заемщика относятся все банковские комиссии, а также комиссия Оператору, которые должны быть уплачены Заемщиком, но удерживаются Банком с суммы займа, перемещаемой в пользу Заемщика.

3.5. На счет Заимодавца относится все банковские комиссии, а также комиссия Оператору, которые должны быть уплачены Заимодавцем, но удерживаются Банком с суммы платежа (суммы займа, процентов, пени), перемещаемой в пользу Заимодавца.

3.6. Подписанием настоящего Договора Заемщик соглашается с тем, что несмотря на поступление в его пользу суммы Займа меньшей, чем оговорено в его заявке, размещенной на Сайте и акцептованной Заимодавцем или в оферте Заимодавца, акцептованной Заемщиком суммой займа является сумма, поступившая в его пользу от Заимодавца, увеличенная на сумму удержанных Банком комиссий и комиссии Оператору, выплаты которых относятся на счет Заемщика.

3.7. Присоединением к условиям настоящего Договора путем предоставления денежных средств в его рамках Заимодавец соглашается с тем, что несмотря на поступление в его пользу суммы платежа, связанного с возвратом суммы Займа, а также уплатой процентов, пени меньшей, чем отправлено Заемщиком, суммой платежа является сумма, поступившая в его пользу от Заемщика, увеличенная на сумму удержанных Банком комиссий и комиссии Оператору, выплаты которых относятся на счет Заимодавца.

3.8. Заемщик подтверждает, что денежные средства, оговоренные в п.п. 3.1., 3.3., 3.4., 3.6. составляют сумму займа, и настоящий Договор Займа считается заключенным на оговоренных заявкой на Сервисе условиях с момента поступления таких сумм на счет Заемщика и/или удержания сумм из платежа Заимодавца в пользу Заемщика.

3.9. Денежные средства, не соответствующие параметрам заявки, например излишне перечисленные денежные средства Заемщику (в том числе по причине технического сбоя в Сервисе) подлежат незамедлительному, добровольному возврату в рамках обязательств, вытекающих из неосновательного обогащения в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь.

3.10. Заем предоставляется Заемщику со сроком возврата, согласно Заявке одной из Сторон, графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью договора. Срок погашения обозначает дату, не позднее которой Заемщик обязан исполнить обязательства по выплате суммы займа и процентов за пользование займом путем перечисления денежных средств в пользу Заимодавца в полной сумме, согласно графику платежей.

3.11. Исполнение обязательств по настоящему договору обеспечивается неустойкой (договорной пеней). Иные способы обеспечения исполнения обязательств определяются и реализуются в соответствии с действующим на момент заключения договора займа функционалом Сервиса.

3.12. Уступка требования, перевод долга по договору займа, заключенному на Сервисе возможны при условии соблюдения следующего обязательного порядка:

- предварительное уведомление Оператора Заимодавцем по договору займа, заключенному на Сервисе, через направление сообщения на Сервисе о планируемом действии, связанным с переменой лиц по договору займа;

— предоставление Займодавцем по договору займа, заключенному на Сервисе Оператору полного пакета документов (на бумажном носителе) в течении 3-х рабочих дней с даты подписания соглашения, включающее: при уступке требования (копию письма и квитанции об отправке, подтверждающие направление на адрес регистрации Заемщика и на электронную почту Заемщика, указанную на Сервисе уведомления об уступке, реквизитах и способах расчетов по договору займа, оригинал соглашения об уступке требования и иные необходимые документы); при переводе долга (письменное согласие Займодавца на перевод долга, оригинал соглашения о переводе долга и иные необходимые документы). При этом каждое соглашение должно содержать обязанность Займодавца сообщать Оператору не позднее 1 рабочего дня информацию о проведенных расчетах, связанных с исполнением договора займа, заключенном на Сервисе, в порядке установленном Правилами.

— соблюдение иных обязательных условий, предусмотренных законодательством в отношении каждого осуществляемого способа по перемене лиц в договоре займа.

3.13. Заемщик и Займодавец обязаны принимать все возможные меры по обеспечению конфиденциальности персональных и учетных данных, а также соблюдать установленные законодательством требования в отношении предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

3.14. Заемщику предоставляются следующие персональные данные Займодавца: фамилия, имя, отчество и электронная почта. Займодавцу предоставляются следующие персональные данные Заемщика: фамилия, имя и отчество, идентификационный номер, вид документа удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан (наименование или код государственного органа), адрес места регистрации, электронная почта. В случае наступления просрочки дополнительно по Заемщику раскрываются сведения, необходимые Займодавцу для связи и обращения в суд, а также принудительного взыскания задолженности: контактный номер мобильного телефона, адрес места проживания, место работы. В случае наступления событий, указанных в п.3.11 или п.3.12 персональные данные раскрываются соответствующей стороне договора по аналогии.

Сведения о займе и его условиях:

Сумма займа, бел. руб.	250.00	Срок займа (дней)	10
Дата получения займа	05.09.2025	Ставка за пользование займом, в процентах годовых (r)	1499
Дата погашения займа	15.09.2025	Способ погашения	Всё в конце

Первоначальный график платежей:

Номер платежа	Дата платежа	Сумма платежа	в т.ч. основной долг	в т.ч. проценты
---------------	--------------	---------------	----------------------	-----------------

1	15.09.2025	352.70	250.00	102.7
---	------------	--------	--------	-------

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заемщик вправе:

4.1. Распоряжаться по своему усмотрению денежными средствами, полученными от Заимодавца, и, при должном исполнении условий Договора, сумма основных процентов за пользование займом будет равна сумме процентов, указанных в Заявке, выставленной или акцептованной им.

4.2. По истечении 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Займа досрочно вернуть всю сумму Займа с уплатой процентов за пользование займом за фактический срок использования займа. При этом уведомление о досрочном погашении займа, инициированное Заемщиком, направляется Заимодавцу через оповещение на Сервисе на адрес электронной почты, указанной им при регистрации и/или в Личный кабинет Заимодавца, не позднее дня, в котором происходит досрочное погашение.

4.3. Получать информацию о текущей задолженности, а также о произведенных и предстоящих платежах по договору займа в своем личном кабинете на Сервисе.

Заемщик обязан:

4.4. Заемщик обязуется обеспечить возврат предоставленных Заимодавцем заемных денежных средств, а также уплатить проценты за пользование займом в сроки и в порядке, определенные в соответствии с настоящим Договором и Правилами.

4.5. Оплатить Заимодавцу начисленные неустойку (пени), в случае просрочки выплаты основной суммы Займа и (или) процентов за пользование займом.

4.6. Обеспечить наличие открытого текущего (расчетного) банковского счета в банке Республики Беларусь (с использованием банковской платежной карточки) до момента осуществления расчетов по займу.

4.7. Заемщик гарантирует, что он является конечным выгодоприобретателем по Договору Займа и не действует в интересах иных лиц.

Ответственность Заемщика:

4.8. В случае просрочки платежа, предусмотренного Первоначальным графиком платежей Заемщик обязуется уплатить Заимодавцу неустойку (пени) из расчета двукратной процентной ставки за пользование займом (r) по Договору от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения. При этом неустойка (пени) в рамках настоящего Договора не может превышать половины суммы займа, предоставленного Заемщику.

4.9. Заемщик возмещает Заимодавцу убытки, понесенные последним вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему Договору, включая судебные издержки и др.

4.10. Заемщик обязан рассчитаться по всем обязательствам, вытекающим из настоящего Договора при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Беларусь.

Заимодавец вправе:

4.11. В любой момент уступить требования по настоящему договору любому третьему лицу с направлением уведомления об этом Заемщику, который в таком случае производит исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, новому Заимодавцу при соблюдении порядка, установленного п.3.12 настоящего договора.

4.12. При уступке требования по Договору Займа, Оператор, равно как и Заимодавец вправе передавать персональные данные Заемщика в соответствии с законодательством.

Ответственность Заимодавца:

4.13. При отсутствии на Сервисе сведений о действительных платежных реквизитах Заимодавца, невозможности зачисления денежных средств в связи с блокировкой или окончанием действия карт, все потери, связанные с невозможностью Заемщика исполнить обязательства по платежу перед Заимодавцем, относятся на счет Заимодавца.

4.14. Заимодавец не вправе изменять условия или требовать прекращения Договора в одностороннем порядке при своевременном и надлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств.

Стороны имеют право:

4.15. Самостоятельно знакомиться с информацией об условиях предоставления займов, Правилами Оператора и ДВУ, а также с нормами действующего законодательства, регулирующего деятельность сервисов онлайн-заимствования, в т.ч. на официальном сайте по адресам: www.kapusta.by и www.капуста.бел.

4.16. Требовать от Оператора обоснование списания сумм в случае возникновения спорных вопросов, предоставив Оператору все квитанции, чеки, расширенные банковские выписки по счету, выданные Сторонам настоящего Договора по совершенным операциям, списание денежных средств по которым явилось основанием для претензии.

Стороны обязаны:

4.17. Самостоятельно регулировать свои отношения и порядок расчетов с налоговыми органами.

5. РАСЧЁТЫ СТОРОН

5.1. Стороны признают, что все расчеты Сторон по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме, путем зачисления денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет (с использованием банковской платежной карточки) получателя, в соответствии с условиями Правил Оператора, ДВУ, которые в т.ч. регулируют вопросы и правила совершения сделок займа по настоящему Договору посредством Сервиса.

5.2. Все расчеты Сторон по настоящему Договору осуществляются посредством перечисления денежных средств по соответствующим банковским платежным реквизитам, указанным Сторонами на Сервисе в соответствующем разделе «Личный кабинет».

5.3. Погашение Займа может происходить только путем перечисления денежных средств с текущего (расчетного) банковского счета (с использованием банковской платежной карточки) в размере и в срок, указанные в Графике платежей, при этом денежные средства по Правилам и в соответствии с ДВУ списываются с текущего (расчетного) банковского счета плательщика. Заемщик может погасить заем полностью или частично или произвести досрочный возврат займа, в соответствии с п.4.2. настоящего Договора.

5.4. Погашение обязательств может осуществляться единовременно либо частями по желанию Заемщика.

5.5. В случае, когда перечисляемая Заемщиком сумма денежных средств недостаточна для расчета с Заимодавцем по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, уплаченная сумма направляется на погашение долга в следующем порядке:

а) просроченная задолженность по основному долгу по займу с приоритетом погашения ранее исчисленной его части, если это определено графиком платежей;

- б) просроченная задолженность по процентам за пользование займом с приоритетом погашения ранее исчисленной их части, если это определено графиком платежей;
- в) неустойка (пени) с приоритетом погашения ранее начисленной;
- г) срочная задолженность по займу с приоритетом погашения сначала основного долга, затем процентов за пользование займом.

5.6. Проценты за пользование займом исчисляются при выдаче займа в процентах годовых, начисляются за каждый оговоренный календарный день пользования займом по день возврата (погашения) займа включительно. При начислении процентов количество дней в месяце принимается равным фактическому – 28/29/30/31. Количество дней в году соответственно - 365/366.

5.7. Процентная ставка, как и иные условия по займу устанавливаются в Заявке, размещенной Заемщиком или Заимодавцем в рамках оферты на Сервисе и акцептуется Заимодавцем или Заемщиком соответственно. Расчетные суммы процентов, подлежащие уплате, отражены в Первоначальном графике платежей в Договоре (в значениях на момент его заключения) и в соответствующем разделе - «Личный кабинет» на Сервисе (в актуальных значениях на момент входа в личный кабинет). При досрочном возврате займа Заемщиком (при наличии и использовании соответствующих инструментов Сервиса) исчисленные проценты пересчитываются и подлежат уплате в полном вновь исчисленном объеме в зависимости от изменения срока возврата займа в связи с досрочным погашением.

5.8. Проценты за пользование займом подлежат уплате в соответствии с графиком платежей и/или фактическим сроком пользования займом, путем перечисления денежных средств в пользу Заимодавца через команду Сервису или путем автоматического списания Сервисом.

5.9. Датой исполнения обязательств по договору Займа считается момент списания денежных средств с текущего (расчетного) банковского счета плательщика.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Заемщик не несет ответственность перед Заимодавцем за полное или частичное невыполнение обязательств, вызванных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать (форс-мажор), а именно и исчерпывающе: объявленная война, чрезвычайная ситуация, в том числе техногенного характера, действия государственных органов Республики Беларусь, при условии прямого отношения указанных событий к Заемщику и наличия разумной причинно-следственной связи между их наступлением и невозможностью исполнения своих обязательств в рамках настоящего договора.

6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств без промедления, но не позднее 48 (сорока восьми) часов с момента наступления указанных обстоятельств. Сторона, не известившая другую Сторону о невозможности исполнения своих обязательств по настоящему Договору, теряет право ссылаться на такую невозможность.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

7.1.1. Претензия и ответ на претензию направляются посредством Сервиса и по адресам электронной почты Сторон, указанным в соответствующем разделе Личного кабинета на Сервисе (на момент подачи Претензии) и впоследствии прилагаются к материалам при подаче

иска в суд. Претензия должна содержать извещение о нарушении условий договора с обоснованием, а также требования, которые, по мнению стороны, предъявляющей претензию, подлежат удовлетворению. Сторона, получившая претензию, в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения претензии обязана мотивированным письмом сообщить другой стороне о результатах ее рассмотрения. Претензия считается полученной в день ее отправления.

7.2. В случае неразрешения спора в досудебном порядке, все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в третейском суде Общества с ограниченной ответственностью «Центр прикладной психологии и детекции лжи Кристалл» (УНП 193747339), согласно регламенту третейского суда. Язык судопроизводства - русский. Стороны договорились, что разрешение споров осуществляется третейским судом в составе одного судьи (единолично) – председателем третейского суда или третейским судьей, назначенным председателем третейского суда из состава третейского суда. Стороны договорились, что ведение протокола в заседании третейского суда не является обязательным.

7.2.1. В случае перемены лиц в обязательстве третейская оговорка, установленная в п.7.2. утрачивает свою силу и не распространяется на новую сторону обязательства. При этом стороны вправе включить третейскую оговорку о рассмотрении спора в третейском суде Общества с ограниченной ответственностью «Центр прикладной психологии и детекции лжи Кристалл» в соответствующее соглашение или заключить дополнительное соглашение о рассмотрении спора с последующим обязательным предоставлением вышеуказанных соглашений Оператору.

7.2.2. В случае, если в силу законодательства либо регламента третейского суда Общества с ограниченной ответственностью «Центр прикладной психологии и детекции лжи Кристалл» рассмотрение спора в соответствии с п.7.2. невозможно, и третейская оговорка по каким-либо причинам не действует, то спор по настоящему договору подлежит рассмотрению в Суде Центрального района г. Минска по договорной подсудности.

7.3. Стороны пришли к соглашению, что в случае передачи спора на рассмотрение в третейский суд Общества с ограниченной ответственностью «Центр прикладной психологии и детекции лжи Кристалл» вся корреспонденция третейского суда (в том числе определения, решения, извещения и другие процессуальные документы), будет направляться третейским судом по адресам электронной почты Сторон, указанным в Личном кабинете на Сервисе.

7.4. При изменении своего адреса электронной почты в период действия настоящего Договора соответствующая Сторона обязана изменить его путем внесения нового адреса электронной почты в своем Личном кабинете на Сервисе не позднее следующего рабочего дня со дня изменения адреса электронной почты. В случае, если изменение адреса электронной почты соответствующей Стороны произошло после передачи спора на рассмотрение в третейский суд Общества с ограниченной ответственностью «Центр прикладной психологии и детекции лжи Кристалл», эта Сторона обязана в письменном виде на адрес электронной почты третейского суда направить уведомление (с указанием своих персональных данных) об изменении своего адреса электронной почты. Третейский суд Общества с ограниченной ответственностью «Центр прикладной психологии и детекции лжи Кристалл» будет направлять всю корреспонденцию соответствующей Стороне по новому адресу электронной почты, если эта Сторона надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего пункта договора известила Сервис и третейский суд об изменении своего адреса электронной почты. В случае невыполнения Стороной обязанности по извещению об изменении своего адреса электронной почты третейский суд будет направлять всю корреспонденцию соответствующей Стороне по адресу электронной почты, указанному при заключении настоящего Договора, и это будет являться надлежащим способом процессуального извещения Стороны о ходе

рассмотрении спора третейским судом.

7.5. Стороны договорились, что переписка и обмен документами, исходящими/входящими с/на электронные почты, принадлежащие Сторонам, а также третейскому суду Общества с ограниченной ответственностью «Центр прикладной психологии и детекции лжи Кристалл» может осуществляться без применения электронной цифровой подписи.

7.6. Адрес электронной почты третейского суда Общества с ограниченной ответственностью «Центр прикладной психологии и детекции лжи Кристалл»: court@crystal-centre.by

Сторонам полностью ясны все понятия, термины, смыслы и значения, используемые в тексте настоящего Договора. Им также понятны права и обязанности в связи с заключением настоящего Договора. Стороны отдают себе отчет в своих финансовых возможностях, отрицая возможный кабальный характер сделки. Заимодавец осознает и принимает все возможные риски, связанные с предоставлением Займа. Стороны действуют разумно, добросовестно, без принуждения и исключительно в своих собственных интересах.

Регистрация на Сервисе и идентификация Сторон по Договору произведена через МСИ и выполнена с использованием двухфакторной аутентификации. Личность Сторон по настоящему Договору верифицирована и аутентична. Договор подписан Заемщиком с использованием АСП, Заимодавец полностью присоединяется к данному Договору путем совершения действий, свидетельствующих о перечислении денежных средств Заемщику в рамках условий настоящего Договора.

ПОДПИСЬ ЗАЕМЩИКА

Текст Договора прочитан мной полностью, с условиями Договора ознакомлен(а) и согласен(а)

Заемщик

Документ подписан АСП*:
СИМОНЧИК РУСЛАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
Дата: 05.09.2025
Время: 12:17:46
введенный код идентичен сгенерированному
Сервисом

Р. В. СИМОНЧИК